KAPITELHEFT

Arbeitszeit & Mitbestimmung

16 Abschnitte - pro Abschnitt eine eigene Notizseite.

Schreibe im Unterricht mit. Danach beantworte die Fragen ohne Vorlage und markiere, was du erklären kannst.

Datum / Kursabend

Was weiß ich schon? Ein Beispiel aus meinem Betrieb

Meine Fragen für den Unterricht

PERSONALEINSATZPLANUNG

Personaleinsatzplanung und ihr Rechtsrahmen

Abschnitt 1 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Die Zuordnung der vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Einsatzorten und Einsatzzeiten für einen überschaubaren Zeitraum - typischerweise Tag, Woche, Monat. Sie beantwortet vier Fragen: Wer arbeitet wann, wo und an welcher Aufgabe?

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche vier Fragen beantwortet die operative Personaleinsatzplanung?
2. Welche zwei Bedingungen muss ein Einsatzplan gleichzeitig erfüllen?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ARBEITSZEITGESETZ

Das ArbZG: Zweck, Geltungsbereich, Begriffe

Abschnitt 2 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit - ohne die Ruhepausen. Wer von 6:00 bis 14:30 Uhr im Betrieb ist und 30 Minuten Pause macht, hat 8:00 Stunden Arbeitszeit, nicht 8:30.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Nenne die drei Zwecke des ArbZG nach § 1.

2. Wie ist Arbeitszeit im Sinne des § 2 ArbZG definiert?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ARBEITSZEITGESETZ

Werktägliche Höchstarbeitszeit und Ausgleichszeitraum

Abschnitt 3 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Nach § 3 ArbZG: acht Stunden im Regelfall, bis zu zehn nur mit Ausgleich. Besondere gesetzliche Ausnahmen sind gesondert zu prüfen. Der Ausgleich ist eine Bedingung der Verlängerung nach § 3, keine bloße Empfehlung.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wie lang darf die werktägliche Arbeitszeit im Regelfall sein, und wo steht das?
2. Unter welcher Bedingung sind zehn Stunden zulässig?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ARBEITSZEITGESETZ

Ruhepausen und Ruhezeit

Abschnitt 4 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Schichtende + 11 Stunden = frühestmöglicher Schichtbeginn am Folgetag. Ende 22:00 Uhr → frühestens 9:00 Uhr. Ende 20:00 Uhr → frühestens 7:00 Uhr. Ende 19:00 Uhr → frühestens 6:00 Uhr. Umgekehrt: Wer morgens um 6:00 Uhr anfangen soll, muss am Vorabend spätestens um 19:00 Uhr Feierabend gehabt haben.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche Mindestpause gilt bei 8,5 Stunden Arbeitszeit, welche bei 9,5?
2. Darf die Pause in drei Abschnitte à zehn Minuten aufgeteilt werden?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ARBEITSZEITGESETZ

Nacht- und Schichtarbeit

Abschnitt 5 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Tagarbeit: 10 Stunden erlaubt, Ausgleich innerhalb von 6 Kalendermonaten oder 24 Wochen (§ 3). Nachtarbeit: 10 Stunden erlaubt, Ausgleich innerhalb eines Kalendermonats oder von 4 Wochen (§ 6 Abs. 2). Die Folie nennt das „kürzere Ausgleichszeiträume (4 Wochen)“. Der Grund: Die Erholungsschuld aus Nachtarbeit baut sich schneller auf, also muss sie schneller abgebaut werden.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welcher Zeitraum ist die Nachtzeit, und ab wann spricht man von Nachtarbeit?

2. Wann ist jemand Nachtarbeitnehmer?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ARBEITSZEITGESETZ

Sonn- und Feiertagsarbeit in der Logistik

Abschnitt 6 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben (§ 11 Abs. 1 ArbZG). Für Arbeit an einem Sonntag: Ersatzruhetag innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen. Für Arbeit an einem Feiertag, der auf einen Werktag fällt: Ersatzruhetag innerhalb von acht Wochen. Der Ersatzruhetag soll unmittelbar mit einer Ruhezeit nach § 5 verbunden werden - also ein voller freier Tag plus die elf Stunden davor, nicht ein zusammengeschnittener Rest.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist die Grundregel des § 9 ArbZG?

2. Welche Ausnahme ist für die Logistik die wichtigste?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ARBEITSZEITGESETZ

Fallprüfung: einen Schichtplan gegen das ArbZG prüfen

Abschnitt 7 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

1. Arbeitszeit je Tag ausrechnen (Anwesenheit minus Pause) · 2. Tagesgrenze § 3 · 3. Pausenlänge § 4 · 4. Ruhezeit zwischen den Tagen § 5 · 5. Sonn- und Feiertag §§ 9-11 · 6. Wochensumme und Ausgleich § 3 Satz 2 · 7. bei Nachtarbeit zusätzlich § 6.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. In welcher Reihenfolge prüfst du einen Schichtplan?

2. Warum musst du die Arbeitszeit zuerst berechnen?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ARBEITSZEITGESETZ

Abweichungen, Aufzeichnungspflicht und Sanktionen

Abschnitt 8 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Gesetz (ArbZG) setzt die Grenze → Tarifvertrag darf in den vom Gesetz geöffneten Punkten abweichen → Betriebsvereinbarung darf das nur, wenn ein Tarifvertrag sie dazu ermächtigt → Arbeitsvertrag darf nie zulasten des Arbeitnehmers vom Gesetz abweichen.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Wer darf vom Arbeitszeitgesetz abweichen?
2. Welche Rangfolge gilt zwischen Gesetz, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung und Arbeitsvertrag?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ARBEITSZEITMODELLE

Arbeitszeitmodelle I: Vollzeit, Teilzeit, Schicht

Abschnitt 9 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Dauer - wie viele Stunden? (Vollzeit, Teilzeit) Lage - wann liegen die Stunden? (Schichtarbeit, Gleitzeit, rollierende Freizeit) Verteilung über die Zeit - wie stark darf die Stundenzahl von Woche zu Woche schwanken? (Arbeitszeitkonto, KAPOVAZ) Fast jedes Modell in der Prüfung lässt sich einer dieser drei Schrauben zuordnen. Portal-Ergänzung

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was unterscheidet Vollzeit von Teilzeit?

2. Unter welchen Voraussetzungen besteht ein Anspruch auf Teilzeit?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

ARBEITSZEITMODELLE

Arbeitszeitmodelle II: Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit, Konten, KAPOVAZ

Abschnitt 10 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Die Arbeitszeit besteht aus einer Kernzeit, in der alle anwesend sein müssen (die Folie nennt als Beispiel 9 bis 15 Uhr), und aus Gleitspannen davor und danach, in denen Beginn und Ende frei gewählt werden können. Der Rahmen wird in einer Betriebsvereinbarung festgelegt.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was ist die Kernzeit, und zu welchem Modell gehört sie?

2. Wofür steht KAPOVAZ, und was ist die typische Ausprägung?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

PERSONALVERWALTUNG

Personalverwaltung, Personalakte und Datenschutz

Abschnitt 11 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Maßnahmen zum Schutz der Daten anregen und einführen · für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich sein · andere Mitarbeiter unterweisen und schulen · den Datenschutz im Betrieb überprüfen.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Was gehört in eine Personalakte?

2. Unter welcher Bedingung darf der Betriebsrat in eine Personalakte sehen?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BETRIEBSVERFASSUNG

Der Betriebsrat: Grundlagen, Größe, Wahl

Abschnitt 12 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Ein Betriebsrat entsteht nicht automatisch. § 1 BetrVG sagt: In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt. Die Initiative muss aber aus der Belegschaft oder von der Gewerkschaft kommen - der Arbeitgeber muss keinen einsetzen und darf die Wahl weder behindern noch beeinflussen (§ 20 BetrVG; Behinderung ist strafbar nach § 119 BetrVG). Portal-Ergänzung

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Ab welcher Betriebsgröße kann ein Betriebsrat gewählt werden?

2. Wie viele Mitglieder hat der Betriebsrat bei 120 wahlberechtigten Arbeitnehmern?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BETRIEBSVERFASSUNG

Beteiligungsrechte: von der Information bis zur Mitbestimmung

Abschnitt 13 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

In den Angelegenheiten der erzwingbaren Mitbestimmung hat der Betriebsrat ein Initiativrecht: Er kann selbst eine Regelung verlangen und notfalls über die Einigungsstelle durchsetzen - er muss nicht warten, bis der Arbeitgeber etwas vorschlägt. Bei bloßen Mitwirkungsrechten geht das nicht. Portal-Ergänzung

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Nenne die vier Stufen der Beteiligungsrechte.
2. Mit welcher Frage unterscheidest du Mitwirkung von Mitbestimmung?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BETRIEBSVERFASSUNG

Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten (§ 87 BetrVG)

Abschnitt 14 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Nr. 2 - Lage der Arbeitszeit (Schichtplan) · Nr. 3 - vorübergehende Verlängerung oder Verkürzung (Überstunden, Kurzarbeit) · Nr. 6 - technische Überwachungseinrichtungen (Scanner, Telematik, Video) · Nr. 7 - Arbeits- und Gesundheitsschutz. Mit diesen vier deckst du fast jede Logistik-Prüfungssituation ab. Die Folie nennt genau diesen Kern: Gestaltung der Arbeitszeit, Ordnung des Betriebs, Sozialleistungen, Prämiensätze und Vorschlagswesen sowie technische Überwachungsgeräte.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welcher Paragraf regelt die Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, und welche Wirkung hat sie?

2. Unter welche Nummer fällt die Änderung eines Schichtplans?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

BETRIEBSVERFASSUNG

Personelle und wirtschaftliche Angelegenheiten

Abschnitt 15 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung anzuhören; der Arbeitgeber muss ihm die Gründe mitteilen. Bei der ordentlichen Kündigung kann der Betriebsrat innerhalb einer Woche widersprechen, bei der außerordentlichen Kündigung binnen drei Tagen Bedenken äußern.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Welche vier personellen Einzelmaßnahmen brauchen die Zustimmung des Betriebsrats, und ab welcher Betriebsgröße?

2. Was passiert, wenn der Arbeitgeber vor einer Kündigung den Betriebsrat nicht anhört?

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären

SELBSTTEST

Selbsttest: Arbeitszeit und Mitbestimmung

Abschnitt 16 von 16

KERNIDEE ZUM NACHLESEN

Beantworte die Fragen zuerst ohne Vorlage. Prüfe danach deine Lösung und notiere, wo du noch unsicher bist.

FRAGEN OHNE VORLAGE

1. Erkläre in drei Sätzen, wie du einen Schichtplan prüfst.
2. Nenne die Paragrafen, an die du dir Klebezettel setzt.

MEINE NOTIZEN UND EIN EIGENES BEISPIEL

☐ Im Unterricht besprochen

☐ Ich kann es erklären